

สรุปแบบท Keyword & สูตรท่องจำเร็ว 3 เสาหลักข้อสอบ

วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สอบ 26 กันยายน 2569) • ตรงตามคำชี้แจงสอบ 100% (24 มาตรา)

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม) & พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม) • รูปแบบเอกสารพิมพ์ขาว-ดำ

ข้อ 1: พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2522 — สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (9 มาตรา)

ม. 5, 6, 7, 8, 28, 31, 35 ทวิ, 36, 54

มาตรา	หัวข้อ / สารสำคัญ	สูตรท่องจำเร็ว	คีย์เวิร์ดองค์ประกอบกฎหมาย & หลักการวินิจฉัย	ฎีกาสำคัญ / จุดดัดจริต
ม. 5	หลักเกณฑ์ 3 ประการของการขอรับสิทธิบัตร	"ใหม่ - สูง - ฤค" (ครบทั้ง 3 ข้อพร้อมกัน)	(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (ตาม ม.6) (2) มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (ตาม ม.7) (3) สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ (ตาม ม.8) - ไม่อยู่ในข้อยกเว้นสิ่งประดิษฐ์ต้องห้ามตาม ม.9	ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ หากขาดความใหม่หรือขั้นสูง ย่อมขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ทันที
ม. 6	การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ & งานปรากฏอยู่แล้ว 5 อนุ	"ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 5 อนุ"	(1) มิใช่แพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอ (2) เปิดเผยแพร่สำคัญ/เอกสาร/สิ่งพิมพ์/สื่อทั้งในหรือนอก ปท. (3) ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้วทั้งในหรือนอก ปท. (4) ขอนอก ปท. เกิน 18 เดือนแต่ยังไม่ออกให้ (5) มีคำขอและประกาศโฆษณาในไทยแล้ว	ฎีกา 934/2549 (Sea Walker) นำออกให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไก่อนวันยื่นขอ = แพร่หลายแล้ว เสียความใหม่
ม. 6 ว.ท้าย	ข้อยกเว้นความใหม่ 12 ค. (Grace Period)	"ได้มามิชอบ / นิทรรศการรัฐ + ยื่นขอใน 12 เดือน"	เปิดเผยก่อนยื่นขอ ไม่ทำให้เสียความใหม่ หากครบ 2 เงื่อนไข: - เหตุเกิดจาก (1) การกระทำมิชอบด้วยกฎหมาย (ถูกขโมย/ละเมิดความลับ) หรือ (2) ผู้ประดิษฐ์นำไปแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ/งานทางทหารของรัฐ - และได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือนนับแต่วันเปิดเผย	⚠️ หลุมพรางใหญ่: แสดงในงานแสดงสินค้าของสมาคมเอกชน แม้ยังไม่ถึง 12 ค. ก็เสียความใหม่ทันที ไม่ได้รับยกเว้น! (ฎ.4518/2550)
ม. 7	ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive Step)	"ไม่ประจักษ์โดยง่ายแก่นักวิชาการ/ช่างสามัญ"	- เกณฑ์บุคคลที่มีความชำนาญระดับสามัญ (Person Skilled in the Art) - ต้องมีคุณลักษณะทางเทคนิคก้าวหน้า มิใช่แค่่นำของเดิม 2 สิ่งมาต่อกันธรรมดา หรือเปลี่ยนเพียงวัสดุภายนอก	ฎีกา 1228/2544 นำตะแกรง 2 ชั้นมาซ้อนกันโดยกลไกรธรรมดา ไม่ถือว่ามีการประดิษฐ์สูงขึ้น
ม. 8	การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม (Industrial Applicability)	"ผลิตหรือใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม/เกษตร/หัตถกรรม/พาณิชย์"	- สามารถนำไปใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม หรือพาณิชย์กรรมได้จริง - ต้องผลิตซ้ำได้จริงในเชิงปฏิบัติ มิใช่แค่ทฤษฎีฝัน	แนวคิดเชิงทฤษฎีบริสุทธิ์หรือหลักคณิตศาสตร์ที่นำไปผลิตจริงไม่ได้ ขาดคุณสมบัติตาม ม.8
ม. 28	การประกาศโฆษณาคำขอ	"ตรวจคำขอถูกต้อง ให้อธิบดีสั่งประกาศโฆษณา"	- เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอถูกต้องตามระเบียบ ให้อธิบดีสั่งประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร - เปิดเผยให้สาธารณชนตรวจดูเพื่อใช้สิทธิคัดค้าน	เป็นจุดเริ่มต้นนับระยะเวลา 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิคัดค้านตาม ม.31
ม. 31	การคัดค้านคำขอ (Opposition)	"ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคัดค้านใน 90 วัน"	- ผู้มีสิทธิคัดค้าน: "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" - เหตุคัดค้าน: ตนมิสิทธิดีกว่า หรือคำขอไม่ชอบด้วย ม.5, 9, 10, 11 - กำหนดเวลา: ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาตาม ม.28	หากพ้น 90 วัน จะหมดสิทธิคัดค้านในชั้นคำขอ ต้องรอให้ออกสิทธิบัตรแล้วจึงฟ้องเพิกถอนตาม ม.54
ม. 35 ทวิ	การคุ้มครองชั่วคราวระหว่างประกาศโฆษณา	"ทำหนังสือเตือน -> ได้สิทธิบัตรแล้วฟ้องย้อนหลัง"	- ระหว่างประกาศโฆษณา ยังมิใช่ผู้ทรงสิทธิบัตร ฟ้องละเมิดทันทีไม่ได้ - วิธีปฏิบัติ: ผู้ขอต้องทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร - เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้ว จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลังนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน	⚠️ ข้อสอบชอบหลอก: ผู้ขอยื่นฟ้องศาลขอให้สั่งห้ามผลิตทันทีขณะประกาศโฆษณา = ฟ้องไม่ได้ ต้องรอให้ออกสิทธิบัตรก่อน
ม. 36	สิทธิแต่เพียงผู้เดียว & ข้อยกเว้นการละเมิด	"Exclusive Rights vs ข้อยกเว้น (วิจัย/สุจริตก่อนยื่น)"	- ว.หนึ่ง (สิทธิเด็ดขาด): สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ ผลิต, ใช้, ขาย, มีไว้เพื่อขาย, เสนอขาย, นำเข้า - ว.สอง (ข้อยกเว้น 7 อนุ): (1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย (ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ปกติ) (2) ผลิตหรือใช้โดยสุจริตก่อนวันยื่นขอในไทย	หากจำเลยอ้างข้อยกเว้นวิจัยเพื่อการค้า หรือมิได้ทำอยู่ก่อนวันยื่นขอ ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบัตรตาม ม.36
ม. 54	สิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ (โมฆะ) & การฟ้องเพิกถอน	"ขัด ม.5, 10, 11 = โมฆะ ฟ้องเพิกถอนได้"	- ว.หนึ่ง: สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วย ม.5, 9, 10, 11, 14 ให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ (โมฆะ) - ว.สอง: บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นต่อสู้ก็ได้ หรือ "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" หรือ "พนักงานอัยการ" จะฟ้องต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนก็ได้	อำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นของศาลทรัพย์สินทางปัญญา เท่านั้น มิใช่อำนาจของอธิบดีหรือคณะกรรมการ

มาตรา	หัวข้อ / สำคัญ	สูตรท่องจำเร็ว	คีย์เวิร์ดองค์ประกอบกฎหมาย & หลักการวินิจฉัย	ฎีกาสำคัญ / จุดตดเกรด
ม. 10	สิทธิในการขอรับสิทธิบัตร & การโอนค่าขอ	"เป็นผู้ประดิษฐ์ • โอนค่าขอทำเป็นหนังสือ 2 ฝ่าย"	- ว.หนึ่ง: สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมเป็นของ "ผู้ประดิษฐ์" - ว.สอง: สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได้ - ว.สาม: การโอนค่าขอต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน	การโอนสิทธิในค่าขอ (ม.10 ว.3) ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ทำหนังสือชื่อ 2 ฝ่ายก็สมบูรณ์แล้ว
ม. 11	สิทธิลูกจ้างกับนายจ้าง (Employee Inventions)	"จ้างประดิษฐ์ / ใช้สถิติ = สิทธิตกแก่นายจ้าง"	- ว.หนึ่ง: จ้างแรงงานหรือจ้างทำของที่มีการประดิษฐ์เป็นวัตถุประสงค์ -> สิทธิตกเป็นของ "นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง" (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) - ว.สอง: สัญญาจ้างมิได้ระบุการประดิษฐ์เป็นวัตถุประสงค์ แต่ประดิษฐ์โดยอาศัยวิธีการ สถิติ ข้อมูล รายงานของนายจ้าง -> สิทธิตกเป็นของ "นายจ้าง"	หากลูกจ้างแอบนำผลงานไปขอรับสิทธิบัตรในนามตนเอง นายจ้างเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ย่อมคัดค้านได้ตาม ม.31 หรือฟ้องเพิกถอนตาม ม.54
ม. 31	การคัดค้านคำขอ (ใช้ผ่านบทอนุโลม ม.65)	"ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นใน 90 วัน"	- ตั้งมาใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่าน ม.65 ประกอบ ม.31 - นายจ้าง/ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาคำขอ	เมื่อมีคำคัดค้าน นายทะเบียนต้องส่งสำเนาให้ผู้ขอแก้คำคัดค้าน และมีควินิจฉัยชี้ขาดสิทธิ
ม. 56	หลักเกณฑ์การออกแบบ (Product Design)	"ใหม่ (ม.57) + อุดสาหกรรม/ หัตถกรรม (ไร้ชั้นสูง!)"	การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ มี 2 เงื่อนไข: (1) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (ตาม ม.57) (2) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม - คุ้มครองรูปร่าง สดคล้าย สีส้นภายนอกเพื่อความสวยงาม	★ จุดเน้นสำคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์ "ไม่มีเงื่อนไขการประดิษฐ์ขั้น" (ม.56 ไม่ได้กำหนด ม.7 ไว้)
ม. 57	แบบที่ไม่ถือว่าใหม่ & หลุมพรางสำคัญ	"4 อนุ ✖ ไร้ผ่อนผัน 12 เดือนตาม ม.6"	แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าใหม่ 4 อนุมาตรา: (1) แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศก่อนวันยื่นขอ (2) เปิดเผยแพร่ สำคัญ ในเอกสาร/สิ่งพิมพ์ก่อนวันขอ (3) ประกาศโฆษณาแล้วตาม ม.65 ประกอบ ม.28 (4) คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจนเห็นได้ว่าเลียนแบบ	⚠ จุดตดเกรดสูงสุด: ไม่มีผ่อนผันความใหม่ 12 เดือน! นำภาพพิมพ์ลงโซเชียล/แคตตาล็อกแจกลูกค้าก่อนยื่นขอ แม้เพียง 1 วัน = ขาดความใหม่ทันที (ฎ.5732/2552)
ม. 58	แบบผลิตภัณฑ์ต้องห้าม	"ขัดความสงบฯ หรือศีลธรรม / กำหนดโดย พ.ร.ฎ."	แบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เด็ดขาด: (1) แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (2) แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา	เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของสังคม
ม. 65	บทอนุโลมของการออกแบบ (Gateway Section)	"ตั้ง ม.10, 11, 31 มาใช้กับการออกแบบ"	- ให้นำ ม.10 (สิทธิผู้ประดิษฐ์), ม.11 (ลูกจ้างนายจ้าง), ม.31 (การคัดค้าน 90 วัน) มาใช้บังคับแก่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม ★ ไม่ถึง ม.6 วรรคท้ายมาใช้ เป็นการยืนยันทางกฎหมายว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีเข็ซ้อนเว้นความใหม่ 12 เดือน	สูตรเขียนปรับบท: "ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง..." หรือ "ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 31..."

มาตรา	หัวข้อ / สำคัญ	สูตรท่องจำเร็ว	เคียเวิร์ดองค์ประกอบกฎหมาย & หลักการวินิจฉัย	ฎีกาสำคัญ / จุดตัดเกรด
ม. 6	ด้านตรง 3 ประการ เพื่อรับจดทะเบียน	"บ่งเฉพาะ (ม.7) + ไม่ต้องห้าม (ม.8) + ไม่เหมือนคล้าย (ม.13)"	เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องครบทั้ง 3 ข้อ: (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (ตาม ม.7) (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. นี้ (ตาม ม.8) (3) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่จดไว้แล้ว (ม.13)	เป็นประตูคัดกรอง 3 ชั้น ขาดข้อใดข้อหนึ่งนายทะเบียนต้องปฏิเสธ หากรับจดทะเบียนจะถูกเพิกถอนตาม ม.61
ม. 7	ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness)	"ในตัวเอง 11 อนุ vs จากการใช้ (ว.สาม) ⚠️ ห้ามเล็งถึงสินค้าจริงๆ"	- ว.หนึ่ง: ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าสินค้าแตกต่างจากสินค้าอื่น - ว.สอง (บ่งเฉพาะในตัวเอง): (1) ชื่อตัวบุคคลธรรมดา (ฎ.6616/2560 VALENTINO) • (2) คำที่ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง • (3) คำประดิษฐ์ (A380 ฎ.936/2561) - ว.สาม (บ่งเฉพาะจากการใช้): ใช้จำหน่ายจนแพร่หลายทั่วไป	ฎีกา 608/2545 (JAVACAFE): JAVA = เกาเขขาว, CAFE = กาแฟ เล็งถึงแหล่งกำเนิดและคุณสมบัติสินค้าโดยตรง ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ จดไม่ได้
ม. 8	ลักษณะต้องห้าม 13 อนุ (Prohibited Marks)	"แผ่นดิน - ธงชาติ - ศิลกรรม - Well-Known Mark (อนุ 10)"	ข้อห้ามเด็ดขาดเพื่อความมั่นคงและศีลธรรม ใช้จนแพร่หลายก็ห้ามรับจด: (1)-(5) ตราแผ่นดิน ธงชาติ พระปรมาภิไธย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (9) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (10) เหมือน/คล้ายเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) จนอาจสับสนหลงผิด	ม.8 (10) Well-Known Mark: แปรนดัดระดับโลก แม้ไม่ได้จดทะเบียนในไทย ก็ห้ามใครแย่งจดทะเบียนเด็ดขาด
ม. 13	เหมือนหรือคล้ายกับที่จดไว้ (Similar / Confusing Mark)	"เหมือน/คล้าย + จำพวก/สภาพเดียวกัน + สับสนหลงผิด"	องค์ประกอบ 3 ชั้น ห้ามรับจดทะเบียน: (1) เหมือน หรือ คล้าย กับเครื่องหมายที่ผู้อื่นจดทะเบียนไว้แล้ว (2) ใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกที่มีสภาพอย่างเดียวกัน (3) จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ	เกณฑ์วินิจฉัย: ดูจากภาพรวม (Total Impression) + สำเนียงเสียงเรียกขาน + สายตาวิญญูชนผู้ซื้อทั่วไป มิใช่วางเคียงข้างจับผิด
ม. 44	สิทธิเด็ดขาด Exclusive ของผู้จดทะเบียน	"สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสินค้าที่จดทะเบียน"	- ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้นสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ - มีอำนาจฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า และเรียกค่าสินไหมทดแทนได้	คุ้มครองเฉพาะจำพวกสินค้าที่ได้ระบุไว้ในคำขอและได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น
ม. 46 ฎ.1	ผลของเครื่องหมายไม่จด	"ไม่จด = ห้ามฟ้องละเมิด + ห้ามเรียกค่าเสียหาย"	- บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าเสียหายเพราะเหตุละเมิดไม่ได้ - ไม่ได้จดทะเบียน จึงไม่มีสิทธิเด็ดขาดตาม ม.44	เป็นบทตัดสิทธิการฟ้องคดีละเมิด เครื่องหมายการค้าโดยตรงตาม พ.ร.บ. นี้
ม. 46 ฎ.2	ข้อยกเว้นฟ้อง "หลงขาย" (Passing Off)	"ไม่จดก็ฟ้องได้ ถ้าถูกเอาไป 'หลงขาย' (Passing Off)"	- ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน - ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปหลงขาย (Passing Off) ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น - คุ้มครองผู้ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนจนติดตลาด	🌟 หัวใจข้อสอบ (ฎ.3737/2549): ผู้คัดค้านเข้ามาก่อนแม้ไม่ได้จดทะเบียน ฟ้องห้ามและเรียกค่าเสียหายฐานหลงขายได้เสมอ!
ม. 61	การเพิกถอนทางปกครอง (ต่อคณะกรรมการ)	"ขาด ม.6 หรือขัด ม.8, 13 เพิกถอนได้ตลอดเวลา"	ผู้มีสิทธิร้อง: บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือนายทะเบียน องค์กรชี้ขาด: ร้องขอต่อ "คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า" มูลเหตุ: ขมธของจดทะเบียน เครื่องหมายขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ม.7 หรือต้องห้ามตาม ม.8 หรือเหมือนคล้ายตาม ม.13 อายุความ: ร้องเพิกถอนได้ตลอดเวลา (ไม่มีอายุความ 5 ปี)	เป็นการเยียวยาทางปกครอง หากคณะกรรมการมีคำสั่งอย่างไร คู่กรณีไม่เห็นพ้องด้วยจึงนำคดีไปฟ้องศาลต่อไป
ม. 67	ฟ้องศาลขอเพิกถอน โดย "ผู้มีสิทธิดีกว่า"	"ผู้เข้ามาก่อนโดยสุจริต = มีสิทธิดีกว่า ฟ้องศาลใน 5 ปี!"	ผู้มีสิทธิฟ้อง: "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" ที่แสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่า (ผู้คัดค้านและเข้ามาก่อนโดยสุจริต) องค์กรชี้ขาด: ฟ้องคดีต่อ "ศาลทรัพย์สินทางปัญญา" กำหนดเวลาฟ้อง: ต้องฟ้องภายใน 5 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน (ม.40)	🌟 สูตรชนะคดี (ฎ.2125/2557 & ฎ.8034/2544 UNIOR): 1. ฟ้องศาลสั่งเพิกถอนตาม ม.67 (ใน 5 ปี) 2. ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐาน "หลงขาย" ตาม ม.46 ฎ.2 ได้เสมอ!

พิมพ์เขียวสูตรการเขียนตอบข้อสอบอุทธรณ์มาตรฐาน 4 ท่อน (IRAC Framework)

1. ท่อนประเด็น (Issue)

"กรณีตามปัญหา มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า... [ตั้งคำถามตามที่โจทย์ถามให้ครบทุกประเด็น เช่น มีสิทธิได้รับสิทธิบัตรหรือไม่ / สิทธิตกเป็นของใคร / มีอำนาจฟ้องหรือไม่]"

2. ท่อนหลักกฎหมาย (Rule)

"ตามพระราชบัญญัติ... พ.ศ. ... มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังนี้..." [อ้างเฉพาะมาตราที่ตรงกับประเด็น ยกหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นให้ครบถ้วน ห้ามอ้างมาตรานอกขอบเขต]

3. ท่อนปรับบท (Application)

"กรณีตามปัญหา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า..." [นำข้อเท็จจริงในโจทย์มาเทียบองค์ประกอบที่ละข้อ ชี้ประเด็นตัดเกรด เช่น ม.6 ว.ท้าย / ม.11 ว.1 / ม.57(2) / ม.46 ว.2]

4. ท่อนสรุปและฟันธง (Conclusion)

"วินิจฉัยว่า..." หรือ "ดังนั้น สรุปได้ว่า..." [ตอบคำถามให้ตรงและครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้ในท่อนประเด็น ฟันธงชัดเจน สั้น กระชับ แม่นยำ ไม่ลังเล]